

מסורת הש"ס

א) צ"ק ע. טעוּטֶה לִגְ.
ב) גִּלְמָן לִגְ. א קוּדוּשׁ כִּד.
וּשְׁרָן, ד) וְנִדְרָשׁ הֵיךְ אִמֵּר שְׁמוּאֵלָן, ט) מִיָּק ית. וּשְׁרָג.
ו) גִּי צִיָּק דִּלְמֵר, ז) בִּימָקִב; קוּדוּשׁ טַט, טו) וְלַעֲלִיב;
י) וְפִי לַעֲלִי יֵי; בְּחֹסִי דִּיָּה לֵאחֹר, יז) קוּדוּשׁ וַט. מִרְיִס כַּט; יז) צִיָּק, יח) וְאַתְמִקְקֵי צִיָּק וַעִי בְּחֹסִי צִיָּק ע. דִּיָּה צִיָּק לַעֲלִי כִי שֵׁס כַּטִּב דַּשְׁמַעְתָּ דַּהֲכָ לִיכָא לֵאחֹרִי בְּקִקְקֻעִת, יז) וְנִדְרָה לִל לִגְלִיב;
ט) דִּגְרִסִּי צִיָּק, יט) גִּי הִלָּק וְרִיעִי וְעִינִי מִהֲרַשׁ"א, יט) וְפִרְשֵׁה וְרַחֲמִי יִגְן, יט) נַמִּי הִי צִיָּק, ק) צִיָּל אִפִּי אִיירִי צִיָּק.

הנהגות הב"ח

א) נַמִּי לֵב מַכְנִיץ אורכַתֵּא אַמְטַלְטֵלִי כַּלִּיל וְכֵן בְּרַשִּׁי;
ב) שֵׁס בְּרַשִּׁיטָא וְכֵן וְתַנְהֵא הַאבֹּת שְׁמִירָן וְכֵן וְתַנְהֵא רַב הוֹנָא;
ג) שֵׁס דִּלְמֵר שְׁמוּאֵל הַלֵּס;
ד) שֵׁס וְשְׁמוּאֵל אַמֵּר אֵין נַט מְדִי אִמֵּר רַבֵּא דְעִילֵי עַלְמָא;
ה) רַשִּׁי דִּיָּה מַי רַב הוֹנָא רַבִּי נַמְלָאֵת חֲפִיצִיהָ לִידֵהּ זִכֵּר;
ו) דִּיָּה מַת כַּט וְכֵן קָאִי הִסִּי' וְתִיבַת נַמִּי נַמְקָא;
ז) דִּיָּה עַד שְׁאִמְרוּ וְכֵן עַד שִׁינָא דִּלְהֵא הַכְּהֵן דִּיכּוּל לִמֵּר לוֹ הַכֵּן וְכֵי הֵיכָא אַנָּא אִסִּיד?

שיטת מקובצת

א) כתבינו: שתי נקבות וזכר בן אין כאן כר:
ב) מה הבן יצא? יצא קב ע"צ:
ג) הרי מספיק ליה:
ד) שלפניו. ס"א של אחריה וכן גרים הרגומה:
ה) שלשים יום בחזקת:
ו) פדיו אמר רבה דכ"ע:
ז) הו קדושין:
ח) ששים שנה ומעלה וגו' וגמרי במסכתא:
ט) כלמטה הימנו אצ"ג:
י) יאה לו ערך אות ג' נמוק:
יא) בכבוד ובכרית:
יב) וסדספספא:
יג) יען שלשים שנוכל אין:
יד) שנופדה לאו חזקה:
טו) וחבא לא ס"א אינו:
טז) שחביב פרייה:
יז) ממתני דפרק:
יח) דנהרדעי דקמו שכיכול להקדיש פדיו כדמוכח:
יט) כדמוכח בבורכה:
כ) בקרקעות כגון שפדאו בקרקעות דאמקרקעי:
כא) חייב לו ואין:
כב) צריך עיון דלמא:
כג) ומפניו לא לתת:
כד) אפילו היכא דכפריה אומר כו' טעמא משהו דהא דלא:
כה) טען מה הבן בחור:
כו) יתן מ"ב ערב פסחים בסופו:
כז) לספק הכא כיון שבת לא מוכר שהחיינו דצערק קא מוכר פולגין רבנן על רשב"ג גו:
כח) שלשים שאם לא היו גורסים כאן יום שלשים מנין היה להם לא החילוק אלא נראה דגרסי' ביום שלשים ומפרשי:
כט) אבילות חשיבא ככר קיימא:
ל) שלפניו וא"ת בריש החולין:

רבינו גרשום

בבא כל אחד בהרשאה ואמר ליה א' מת דיידי הוא אחרד לי ואי דחבראי הא נקטינא הרשאה מיניה. אבל לתרי כתיבי לא מצי עבדי הרשאה. דלכל חד אמר אנא לית לי אלא ה' סלימי דחי: אדרכתא. הרשאה: היכא דכפריה. משום דמיחוי כשיקרא: תני רב הונא. מוסיף על מתניתין דאחת בכרה ואחת שלא בכרה של ב' אנשים וילדו כו'. מוסיף ב' זכרים ונקבה

אין כאן לכתן כלום דמצי אמר מי ב' טעמי דהא ב' זכרים וילד לא מיחוי ליה:
מת הבן בתוך שלשים. בבכור דכל אשה קא מייר:
כיום שלפניו. ופטור:
מה התם. במדבר כתי' ומעלה דחינו שלשים ויותר חדש היו כ"ט ימים ומחצה ומעלה היו יום א' היינו ל' יום ומחצה וחינו (כל אחד) [ואחר ל'] חייב אבל יום א' שלפניו ופטור:
רו' עקיבא מספקא ליה. אי גמרינן דמוציאטורף למיכתב למעלה בבי ערכין (משום דליהון) (הוי להו) ב' כתובין באין כאחת:
אבל לגופייהו מלמדן. דחדש דמדבר דכתיב ביה ומעלה ופדויו מבן חדש תרוייהו בבכור אדם מישתעי ודלמא דמלמדן להכי מספקא ליה וקאמר ואם נתן לא יטול כר:
דיוס' ל' כשל אחריה ומותר בגיחון ותוספתו:
מת. לאחר שלשים:
עד. שיאמרו לו [שלא] נפדה בין עבד בין אשה בין קטן נאנמין:
מידי דהוה אקידושי אשה. היכא דאמר לה תקדישי לי לאחר ל' יהויא מקדשת ואצ"ג דנתעכלו המעות קודם:
(כתררצין התם):

ה) אולי י"ל ומשהי מת ביום ה' הי כיום שלפני ופטור.

יש בכור פרק שמיני בכורות

פסוקהעניןהפסוקהענין

צנא צהרשאה. שני האצות כתבו הרשאה האחד לחצירו וצא צעל הרשאה ותובעו ממנה נפשך אם שלי מת החזיר לי את שלי ואם של

חצירי מת החזיר לי את שלו שהרי יש לי הרשאה: **אדרינפא**. הרשאה אַמְטַלְטֵלִי דהואיל ואינן בעין מיחוי כשיקרא שמא אין בידו משל זה

כלום וחמימי סהדי אַשְׁיִקְרָא: **היכא דכפריה**. לזה למלוה תו לא כתב הרשאה עליייה משום דמיחוי כשיקרא: **סני רצ הונא**. גבי שמי נשים של צ' אנשים שלא בכרו וילדו שני זכרים ונקבה במחצה אין כאן לכהן כלום ואע"ג דחד הוי בכור ממ"נ דאם האחת ילדה צ' זכרים האחד בכור ואם זכר ונקבה ילדה נמנאלת חצירה (ט) וילדת זכר לבדו והוא בכור ואפ"ה הבן אינו חייב לפדות את עצמו דא"ל שמא אין אני בכור אלא חצירי: **נאיש אחד ושמי נשים לא משכחם לה**. דכיון דליכא חד בכור יהיב ה' סלעים לכהן להכי לא תני ליה דכל הני דתנא כאן אין כאן לכהן כלום שוין צין איש אחד ושמי נאשו צין בשמי נשים של שני אנשים: **מתנ"י מה הבן נמוך ל' אצורות ודאין דעלמא קא' (ו) נמי: יחזיר**. דנפל הוה ולא מיחייב צפדיון עד לאחר שלשים: **כיום שלפניו**. אף ע"פ שנתן יחזיר לו: **גב' ממדבר**. כתיב הכא (במדבר יח) ופדויו מבן חדש תפדה וכתיב במדבר (שס ג) פקוד כל בכור זכר מבן חדש ומעלה: **ומעלה**. משמע לאחר שלשים: **מספקא ליה**. אי גמרי מהתם דמדאיטריין ומעלה בערכין אם מבן ששים יא ומעלה וגו' וגמר במסכת ערכין (דף יח). שנה שנה לג"ש שכסם ששנת ששים כלמטה הימנו להחמיר אף שנת חמש ושנת עשרים כלמטה יא אע"ג דלהקל והוא הדין לענין צן חדש דיוס ל' כלמטה אע"ג דלהקל ולא גמר חדש חדש ממדבר דלא יחא י נערך עד לאחר שלשים: **הו**. דערכין ומדבר סני שני כתובין הבצין כאחד ואין מלמדין על פדיון הבן: **או דלמא לי אמר אין מלמדין**. שני כתובין הי"מ לעלמא דלא משמע יא מבכור ודערבין כמו אי הוה כתב חדש במידי אחרינא: **אבל לגופייהו**. מדבר דאידי ואידי בצכור הוא משמעו מלמדין ומדמספקא יא לן קאמר אם נתן לא יטול ואם לא נתן לא יתן: **לענין אצילות**. אם **מתנ"י** שלא נפדה. דלא עביד איניש דפריק תוך שלשים עד שיצא ראייה: **לאחר שלשים בחוקם שנפדה**. דכהן הוי מוציא מחצירו והורע כחו: **עד שיאמרו לו**. לכן שזיה אציו בשעת מיתתו שלא נפדה ובאמירה סגיא צלא עדות גמורה דהך חוקה דמחזקינן ליה בחזקת שנפדה יא לאו זו היא חוקה מעלייתא דרובא דאיניש לא עבדי למפרע חובו מיד והכא יט לא שייך למימר עד שיעצא ראייה (ז) דהכא יכול לומר לו הלא לכהן דעלמא יצאיה אצא: **שמונאו על אציו**. מנאות פדייתו של אצ זכ היתה על אציו שמת ומנאות בנו עליו: **גב' דכ"ע**. אי אמר ליה מעכשיו יחא בנו פדוי לאו פדיון הוא אלא מתנה בעלמא דהא בתוך שלשים לא יט שייכא פדייה ואי אמר בתוך ל' הרי לך המעות ולאחר שלשים יחול פדיון בני ואיתנהו מעות ציד כהן בעין לאחר שלשים ודאי פדוי כמאן דיהיב להו ניהליה השתא: **נפעלנו**. שאינן בעין: **אקידושי אשה**. דאי יהיב לה השתא מידי ואמר לה התקדשי לאחר שלשים יום הויא מקודשת כדאמרין במסכת קדושין (דף נט).

ואכלו ארי ביום שלשים דוקא הוא דסמכינן אדרבנן ושמא אפי' לא דברים החולץ (יבמות דף לו): משמע דפשיטא לן מן התורה אפי' תוך ל' דחי הוא דאמר מת בתוך ל' ועמדה ונתקדשה אם אשת הכן היא אינה חולצת וי"ל דהתם כנפל מן הגג או אכלו ארי כרצנן דפליגי ארצנן שמעון בן גמליאל בסוף ר"א דמילא אצל הכא כפיהק ומת דכולי עלמא מת הוא ומינה ו"א אפ"ה איירי הכא כנפל מן הגג כי התם אין לחוש דהכי נמי פסקינן בסוף אם לא היצא כרצן שמעון בן גמליאל לענין אצילות להקל אף על גז דנאשת כהן דלא אפשר סמכינן אדרבנן ושירא צלא חליצה וא"ת דהכא מקילינן כל כך לענין אצילות אפילו

ה"מ היכא דכפריה. תימה דלנישנא קמא צמרובה (צ"ק דף ע). דלא מפליג צין כפרייה ללא כפריה מאי איכא למימר וכן יש להקשות ממתני' י" פרק שבעת העדות (שבעות דף לג): גבי איש פלוני כהן איש פלוני לוי דייק הא מנה לפלוני ציד פלוני חייצין

בבא בהרשאה (ב) והאמרי נהרדעי ילא כתבינן (ב) אדרכתא אַמְטַלְטֵלִי ה"מ היכא דכפריה אבל היכא דלא כפריה יא כתבינן:
זכר ונקבה (ג) אין כאן לכהן כלום:
תנא רב הונא ישני זכרים ונקבה אין כאן לכהן כלום ותנא דידן כיון דבשני אנשים הוא דמשכחת לה באיש אחד ושתי נשים לא משכחת לה לא מתני ליה:
מתנ"י ימת הבן ט בתוך שלשים יום אע"פ שנתן לכהן יחזיר אלאחר ל' יום אע"פ שלא נתן יתן מת ביום שלשים כיום שלפניו ר' עקיבא אומר אם נתן לא יטול ואם לא נתן לא יתן:
גב' מאי טעמייהו דרבנן גמרי יחדש יחדש במדבר מה התם ומעלה אף הכא גמי ומעלה ור"ע מספקא ליה מדאיציטריך למכתב ומעלה גבי ערבין ולא גמרי במדבר הוו להו שני כתובים הבאים כאחד וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדן או דלמא כי אין מלמדן לעלמא אבל לגופייהו מלמדן ומשום הכי ט מספקינן ליה אמר (ז) רב אשי דהכל מודים לענין אבילות יום שלשים כיום שלפניו (ז) (א) (ב) ואמר שמואל הלכה כרברי המיקל באבל:
מתנ"י י מת ה"הא בתוך שלשים יא בחזקת שלא נפדה עד שיביא ראיה שנפדה לאחר שלשים יום יא הוא לפדות ובנו לפדות הוא קודם לבנו רבי יהודה אומר בנו קודמו שמוצותו על אביו ומצות בנו עליו:
גב' י איתמר הפודה את בנו בתוך שלשים יום רב אמר בנו פדוי ושמואל אמר אין בנו פדוי (ד) (ז) יא דכולי עלמא מעכשיו אין בנו פדוי לאחר שלשים יום ואיתנהו למעות ודאי בנו פדוי כי פליגי לאחר שלשים יום ונתעכלו המעות רב אמר יבנו פדוי מידי דהוה אקידושי אשה התם לאו אע"ג דנתעכלו המעות הוו י קידושי הכא

חדשיו צבן חדש חלה רחמנא:
לאחר שלשים אע"פ שלא נתן יא צפססין צסופו (דף קא):
אמרין דאצי הבן מצרך שמים יתן לספק יא כיון שמת אם מצרך שהיינו מכיון דווכה לקיים המנאה ואין לתמוה אהא דלא מצריקין שחיינו על כל מילה ומילה כמו על כל פדיון הבן דשאני מנאות פדיון הבן דלא שכיחא:
מת ביום שלשים כיום שלפניו ר' עקיבא אומר בו' צריש החולץ (יבמות דף לו):
אמרין התם תניא ר"ש צן גמליאל אומר כל ששה ל' יום צלדס אינו נפל הא לא שזה ספיקא הוי ואיתמר מת בתוך שלשים יום ועמדה ונתקדשה אם אשת ישראל היא חולצת וצבוצ הספריס גרסינן צסוף פרק דר' אליעזר דמילא (שנת דף קל).
מת ציוס שלשים וכן גורס יט ר"י ור"ח גורס כן ונראה א דגורס תוך שלשים דכיון דאמרי רבנן הכא יום שלשים כיום שלפניו ו"ר"ח משוי ליה ספיקא ופליגי רבנן ורבנן שמעון בן גמליאל גס ציוס שלשים מה לי ציוס שלשים ומה לי בתוך ל' יום גס צשאלתומ"ט גורס תוך שלשים ומינה צהלכות גדולות כמוצ דציוס ל' אפילו פיהק ומת לא הוי נפל לרבנן ודוקא תוך שלשים הוא דאמרין במסכת שבת פיהק ומת דצרי הכל מת הוא משמע דגרסינן ציוס שלשים יט ומפרשי מת כמשמעו פיהק ומת וקחשיב פיהק ומת ציוס שלשים כיון שחי כל כך כנפל מן הגג תוך שלשים ועוד יש לקיים גירסא זו אם כנפל מן הגג לענין אצילות (ז) דהוי כצד קיימא:
ביום שלפניו. וא"ת לא דברים החולץ (יבמות דף לו): משמע דפשיטא לן מן התורה אפי' תוך ל' דחי הוא דאמר מת בתוך ל' ועמדה ונתקדשה אם אשת הכן היא אינה חולצת וי"ל דהתם כנפל מן הגג או אכלו ארי כרצנן דפליגי ארצנן שמעון בן גמליאל בסוף ר"א דמילא אצל הכא כפיהק ומת דכולי עלמא מת הוא ומינה ו"א אפ"ה איירי הכא כנפל מן הגג כי התם אין לחוש דהכי נמי פסקינן בסוף אם לא היצא כרצן שמעון בן גמליאל לענין אצילות להקל אף על גז דנאשת כהן דלא אפשר סמכינן אדרבנן ושירא צלא חליצה וא"ת דהכא מקילינן כל כך לענין אצילות אפילו

מ.מ.

עין משפט ונר מצוה

ב ה א מיי פ"ג מהלכות שחיטת הלכה ב ו טושי"ע ח"מ סומן קצב ספיף א וע"ש:
ב ב מיי פ"יא מהל' צטורים הלכה ל ועי' השגות וי"מ סמג עשין קמד טושי"ע י"ד ס"י שה ספיף לל:

ב ב ג מיי שם הלכה יז טושי"ע שם ספיף יז:
ב ב ד מיי פ"יב מהל' אצל הל' י ופ"א הל' ון טור שו"ע י"ד סומן שג ספיף ה וס"י שער ספי' חן:
ב ב ה מיי פ"יא מהל' צטורים הל' יט סמג עשין קמד טושי"ע י"ד ס"י שה ספיף יד:
ל א מיי שם הלכה ג טושי"ע שם ספיף טו:
ל א ז א מיי שם הל' יח טושי"ע שם ספיף יז:
ל ב ט מיי פ"ז מהלכות אשיות הל' י טושי"ע אה"ע ס"ר מ ספיף א:

תורה אור השלם

1. ופרדיו מבן חדש תפדה בערפך כסף וחמשת שקלים בשקל הקדש בשירים גרה דהא:
במדבר יח טו 2. ויאמר יי אלי משה פקד יי בבר ובר לבני ישראל את מבן חדש ונקלה וקוץ את מספר שמתם:
במדבר ג מ

מוסף רש"י

אדרכתא. צ"ל אורכתא, הרשאה לשלן ושלטנות הוא כמו (צ"צ סקד):
בשנת פטוי אורכ, לשלון. אף כאן אורכתא השלטנא שהשלטו על בעל דית לתובעו (שבושות אבטלטייל. לפי שאני בעין והעדים מעדיין על מה שכמו מתמת שיש לי ציד פולני דן וכן (שם). דכפריה. אס טעניה מספקר דלמאן צבית דין וכפר צו (ב"ק ט) שכתב נשמע שהצבצ כפרי, דהשתא מחוי כשיקרא שחשמונו על מה שאמר זה שיש לי ציד פלוני כך וכן (שבושות שם) דמחי דחמתינן אשיקרא דייבי ליה לשלח מידי דלית לי גבי האין (ב"ק ט) שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדן. מללא ככת אחד וגמורו כולו מיניה (קדושין ב) מדלדד ככביה לאהין ולא נלפא כהכריה ש"מ דוקא יתן קאלמר (פסחים חח). דכתיב בחזקתה שלא נפדה. דכתיב ציה ובמדבר יח) מבן חדש תפדה. הלכך מתקמא בתוך שלשים יום לא שפלו אציו, הלואי שיפיער אדם חובו מומנו ומיני הבן לפדות עצמו (ב"מ ט) ולאחר שלשים יום. מת לאחר שלשים סתמיה פדוי דפדלו האצ מומנו (שם). עד שיאמרו לו. השכנים ידוע לנו שלא פולק אצין שזאה לזכ בשעת מותו, וגבי כהן לא שייך למיחי שזאה יצא ראייה, דכסן לאו בעל דתי הוה, דלא בעי אמר ליה לידק לא היננא אלא לכהן אחר, ולכי פני עד שיאמרו לו ומשארית לו המנאה מוטלת עליו שיפדה הוא עצמו (שם). הוא לפדות. שלא פדלו אציו (קדושין כב). מעכשיו אין בנו פדוי. היכא דלמא ליה מעכשיו יחול פדיון זה אינו פדוי (רש"י ע"ש) לאחר שלשים יום. דאמר עכשיו אני נתן מעות והפדיון לא יחול עד לאחר שלשים יום (שם). אע"ג דנתעכלו המעות. נתון שלשים יום דכי בעו קדושין למחול ליתניהו למעות אפי"ה מילי (קדושין טז).